

Bloque 1 - Tema 5

test 1

EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEO PÚBLICO Y DEMÁS NORMATIVA DE APLICACIÓN: DERECHOS Y DEBERES, FORMAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS, PROMOCIÓN INTERNA Y CARRERA PROFESIONAL; SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, INCOMPATIBILIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. El TREBEP se aplica, conforme a su artículo 2.1:

- a) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que señala este Estatuto.
- b) Únicamente al personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas que señala el Estatuto.
- c) Al personal funcionario y en todo caso al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que señala el Estatuto.
- d) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal eventual al servicio de las Administraciones Públicas.

2. Conforme a lo dispuesto en el TREBEP, son empleados públicos:

- a) Los que ejerzan funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
- b) Los funcionarios de carrera pero no los funcionarios interinos.
- c) Solo los funcionarios de carrera, el personal laboral por tiempo indefinido y el personal eventual.
- d) Quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

3. Señale la respuesta INCORRECTA. Las disposiciones del TREBEP solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica a los siguientes colectivos de personal:

- a) Personal funcionario de las Cortes Generales.
- b) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
- c) Personal retribuido por arancel.
- d) Personal de las Universidades Públicas.

4. Según establece el artículo 3 del TREBEP, qué legislación será aplicable al personal funcionario de las Entidades Locales:

- a) El TREBEP y el IV Convenio Colectivo, en su caso.
- b) La legislación propia establecida por la CCAA.
- c) La legislación prevista a nivel estatal y las normas particulares establecidas por las Asambleas legislativas de las CCAA.
- d) La legislación laboral en vigor.

5. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale qué personal se rige con legislación específica propia:

- a) El personal al servicio de los Organismos Públicos vinculados o dependientes de cualquier Administración Pública.
- b) El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
- c) El personal al servicio de las Agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
- d) El personal civil de las Fuerzas Armadas.

6. El artículo 4 del TREBEP establece las disposiciones de dicho Estatuto solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al personal de:
- Las Universidades Públicas.
 - El Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 - El Centro Nacional de Inteligencia.
 - El Consejo de Seguridad Nuclear.
7. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se clasifican en:
- Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
 - Funcionarios de carrera, funcionarios laborales y personal eventual.
 - Funcionarios fijos, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
 - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
8. El desempeño de funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales del Estado puede asumirse por:
- Los empleados públicos.
 - Los funcionarios de carrera.
 - Personal laboral fijo y funcionario de carrera.
 - Personal laboral y funcionario de carrera.
9. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el funcionario de carrera se define como:
- Todo el que, por disposición inmediata de la Ley, o por elección o por nombramiento de Autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.
 - Aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.
 - Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
 - Todo aquel que, desde su posición en una Administración Pública, sirva los intereses generales de los ciudadanos desempeñando una función retribuida.
10. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, una de las circunstancias que debe darse para el nombramiento de un funcionario interino es el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de:
- 3 meses, dentro de un periodo de 6 meses.
 - 12 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
 - 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
 - 12 meses, dentro de un periodo de 24 meses.

11. De acuerdo con el TREBEP, los funcionarios interinos pueden ser nombrados para alguna de las circunstancias siguientes:

- a) La ejecución de programas de carácter temporal, por plazo máximo de seis meses, con posibilidad de ampliación.
- b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, con posibilidad de ampliación hasta doce meses más.
- c) El exceso o acumulación de tareas, por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
- d) El lanzamiento de una nueva actividad, por plazo máximo de seis meses.

12. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es correcto indicar que:

- a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter fijo, por tiempo indefinido o temporal dependiendo del caso, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
- b) El nombramiento y cese del personal eventual no serán libres.
- c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
- d) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el mismo convenio del personal laboral.

13. De acuerdo con el TREBEP, cuando existiendo alguna plaza vacante no haya sido posible su cobertura por funcionarios de carrera y se haya cubierto por un interino:

- a) Dicha plaza deberá incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio siguiente en que se produce su nombramiento.
- b) Dicha plaza podrá ser amortizada.
- c) Dicha plaza solo podrá incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento.
- d) Dicha plaza no podrá incluirse en la oferta de empleo hasta que hayan transcurrido tres años.

14. Según dispone el TREBEP el personal laboral, en función de la duración del contrato, podrá ser:

- a) Fijo o temporal.
- b) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Fijo o por tiempo indefinido.
- d) Por tiempo indefinido o temporal.

15. El artículo 12 del TREBEP regula el denominado personal eventual, estableciendo que:

- a) Tienen por finalidad realizar actividades de naturaleza no permanente y aquellas por las que se responsabilizan de la gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
- b) Su condición no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública, pero sí para la promoción interna.
- c) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.
- d) Su número y las condiciones retributivas serán públicas.

16. Según el TREBEP, indique la respuesta correcta en relación con el personal eventual:

- a) Es nombrado por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.
- b) Su selección habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- c) La determinación de las condiciones de empleo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.
- d) Cesa, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que preste la función de confianza o asesoramiento.

17. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal eventual:

- a) No es empleado público.
- b) Es empleado público clasificado como personal funcionario.
- c) Es empleado público pero no está clasificado como personal funcionario.
- d) Es empleado público clasificado como personal directivo profesional.

18. El desempeño de un puesto de trabajo como personal eventual no puede constituir un mérito para:

- a) El acceso a la función pública, la promoción interna o la provisión de puestos de trabajo.
- b) El acceso a la función pública o la promoción interna.
- c) El acceso a la función pública o la provisión de puestos de trabajo.
- d) La promoción interna o la provisión de puestos de trabajo.

19. De conformidad con el TREBEP, en relación con el personal directivo:

- a) La designación del personal directivo atenderá a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
- b) La designación del personal directivo atenderá a los principios de mérito y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
- c) La designación del personal directivo atenderá a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la concurrencia.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. De acuerdo con el TREBEP, señale la afirmación correcta respecto al personal directivo:

- a) Su régimen jurídico deberá establecerse por Ley.
- b) Tendrá que ser necesariamente funcionario público o personal laboral al servicio de una Administración Pública.
- c) Su designación se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
- d) Le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera.

21. Conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo profesional:

- a) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera.
- b) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera o interino.
- c) Ha de ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

22. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y dentro de la clasificación de los empleados públicos, ¿cuál de los siguientes NO se clasifica como empleados públicos?

- a) Personal directivo profesional.
- b) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Funcionarios interinos.
- d) Funcionario de carrera.

23. Según el artículo 47 bis del TREBEP, señale la respuesta correcta sobre el teletrabajo:

- a) La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
- b) El personal laboral no se registrará, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.
- c) Puede tener carácter obligatorio y reversible.
- d) En los supuestos y con los efectos que se determine puede tener carácter obligatorio por causas medioambientales o de eficiencia energética.

24. De conformidad con el artículo 15 del TREBEP, ¿cuál de los siguientes derechos individuales se ejerce de forma colectiva por los funcionarios de la Administración de Aduanas?

- a) El derecho a la libre asociación profesional.
- b) El derecho al ejercicio de huelga.
- c) El derecho a la formación continua.
- d) El derecho a participar en la consecución de los objetivos de su unidad.

25. El derecho al ejercicio de la huelga de los empleados públicos se ejercerá:

- a) Con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- b) De manera obligatoria cuando se trate de huelga general.
- c) De acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
- d) De forma que nadie pueda ser obligado a trabajar.

26. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libre asociación profesional.
- b) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- c) A la libertad sindical.
- d) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

27. Según el TREBEP, las vacaciones anuales del personal funcionario tendrán una duración, por cada año completo de servicios, de:

- a) 23 días hábiles.
- b) 22 días hábiles.
- c) 22 días naturales.
- d) Un mes, que se podrá dividir en dos fracciones quincenales, o en su defecto, 22 días naturales.

28. Según el artículo 48 del TREBEP los funcionarios públicos tendrán entre otros, los siguientes permisos:

- a) Por fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
- b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días.
- c) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en varias fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en dos horas al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho no podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
- d) Todas las respuestas son falsas.

29. ¿Cuál de los siguientes es un permiso del que puede disfrutar un funcionario de carrera según el artículo 48 del TREBEP?

- a) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 2 días.
- b) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante un tiempo máximo de 4 horas el día de su celebración.
- c) Por enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de afinidad, 5 días hábiles.
- d) 6 días al año para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

30. Según el artículo 49 del TREBEP, entre los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género NO se encuentran los de:

- a) Permiso por nacimiento para la madre biológica, cuya duración será de dieciséis semanas, de las cuales las 6 semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpido. Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.
- b) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo cuya duración es de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
- c) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, consistente en una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado.
- d) Cuidado de un familiar de primer grado, derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

31. En relación con el permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.
- b) Tendrá una duración no superior a 6 semanas.
- c) Se disfrutará de forma continua o discontinua.
- d) Podrá disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada a tiempo parcial.

32. ¿Cuál de los siguientes se trata de un principio ético del TREBEP?

- a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- b) No aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja justificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- c) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, sus superiores, y restantes empleados públicos.
- d) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los posteriores responsables.

33. Entre los principios éticos enumerados por el artículo 53 del TREBEP NO se encuentra el de:

- a) Respeto a la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
- b) Persecución de la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos.
- c) Ajuste de la actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
- d) Trato con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

34. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios a garantizar en un proceso selectivo según el artículo 55 del TREBEP?

- a) Eficacia, celeridad y economía procesal.
- b) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
- c) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
- d) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección.

35. En el artículo 55 del TREBEP, se establece que:

- a) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- b) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.
- c) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- d) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.

36. Un requisito general para acceder al empleo público es:

- a) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
- b) No haber sido condenado anteriormente a pena de inhabilitación absoluta o especial.
- c) Tener cumplidos los 18 años y ser español de nacimiento.
- d) Tener una determinada nacionalidad que permite el ingreso.

37. En relación con los sistemas selectivos, tal y como establece el artículo 114 del Real Decreto-ley, señale la afirmación correcta:

- a) Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
- b) Los órganos de selección podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
- c) Los órganos de selección deberán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
- d) Excepcionalmente, los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

38. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿quiénes de los citados a continuación NO podrán pertenecer a un órgano de selección?

- a) Los funcionarios que no se encuentren en servicio activo.
- b) Los funcionarios de Administraciones públicas diferentes a las que procede a efectuar la convocatoria.
- c) Los funcionarios interinos.
- d) Todos los citados anteriormente podrán pertenecer a un órgano de selección.

39. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿cuáles son principios a los que deberá ajustarse la composición y el funcionamiento de los órganos de selección?

- a) Transparencia e imparcialidad de sus integrantes.
- b) Agilidad y profesionalidad de sus integrantes.
- c) Imparcialidad, profesionalidad y especialización de sus integrantes.
- d) Transparencia, agilidad y profesionalidad de sus integrantes.

40. Según el Real Decreto-ley 6/2023, los sistemas aplicables a la selección de personal serán los de (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Oposición.
- b) Concurso.
- c) Estabilización.
- d) Concurso-oposición.

41. De conformidad con el artículo 62 del TREBEP, la condición de un funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Superación del proceso selectivo.
- b) Acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y, en su caso, del resto del ordenamiento jurídico.
- c) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
- d) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

42. Tras el nombramiento como funcionario, la ausencia de toma de posesión implica:

- a) La pérdida de la condición de funcionario.
- b) La no adquisición de la condición de funcionario.
- c) Diferir la condición de funcionario, si existen razones fundadas.
- d) El pase a excedencia por interés particular.

43. Señale la afirmación correcta en relación con la renuncia a la condición de funcionario público, regulada en el artículo 64 del TREBEP:

- a) La renuncia a la condición de funcionario ha de ser expresa y deberá ser necesariamente aceptada por la Administración.
- b) La renuncia a la condición de funcionario ha de manifestarse en todo caso por escrito.
- c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para volver a acceder de nuevo a la Administración Pública.
- d) La Administración debe aceptar expresamente la renuncia a la condición de funcionario en todos los casos, salvo que lo desaconsejen las necesidades del servicio.

44. NO constituye una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, conforme a lo dispuesto en el TREBEP:

- a) La jubilación total del funcionario.
- b) La suspensión firme de funciones.
- c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
- d) La renuncia.

45. De acuerdo con el TREBEP, cuando se pierde la condición de funcionario por renuncia:

- a) No se podrá reingresar de nuevo en la Administración Pública.
- b) Se podrá reingresar de nuevo en la Administración Pública, sin más requisitos.
- c) Se podrá reingresar de nuevo en la Administración Pública, previa superación de los correspondientes procesos selectivos.
- d) Se podrá reingresar de nuevo en la Administración Pública, previa rehabilitación.

46. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario:

- a) 60 años.
- b) 65 años.
- c) 67 años.
- d) 70 años.

47. Según lo dispuesto en el TREBEP, NO podrá ser aceptada la renuncia cuando (señale la INCORRECTA):

- a) El funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
- b) El funcionario haya cometido una infracción tipificada como muy grave.
- c) Haya sido dictado en su contra auto de procesamiento.
- d) Haya sido dictado en su contra auto de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

48. De acuerdo con el TREBEP, los funcionarios de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del TREBEP, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a:

- a) La eficacia en la utilización de los recursos humanos disponibles.
- b) La optimización en la optimización de los recursos humanos disponibles.
- c) La eficiencia en la prestación de los servicios.
- d) La eficacia en la prestación de los servicios.

50. En relación con la Oferta de Empleo Público o instrumento similar, el TREBEP establece que:

- a) Se aprobará anualmente por las Cortes Generales o por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, debiendo ser publicada en los Diarios Oficiales correspondientes.
- b) Una vez aprobada, la ejecución de la misma deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de tres años.
- c) No podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
- d) Comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional.

51. De conformidad con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en relación a la Oferta de Empleo Público, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el BOE de la OEP, en la que se incluyan las citadas plazas.
- b) Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de 2 años desde su publicación y las respectivas fases de oposición en 1 año, salvo causa justificada.
- c) Las plazas no cubiertas en la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente.
- d) Las plazas no cubiertas en la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente, siempre que no hayan transcurrido más de 2 años desde la publicación de la oferta.

52. De conformidad con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en la Oferta de Empleo Público, ¿qué porcentaje de se incluirá para promoción interna?

- a) No inferior al 30% de las plazas de acceso libre.
- b) Al menos el 35% de las plazas de acceso libre.
- c) Como máximo el 40% de las plazas de acceso libre.
- d) Entre el 20% y el 40% de las plazas de acceso libre.

53. Según el Real Decreto-ley 6/2023, ¿cuál es el objetivo de efectivos totales de personas con discapacidad en la Administración del Estado?

- a) 1%.
- b) 2%.
- c) 3%.
- d) 4%.

54. De conformidad con el artículo 75 del TREBEP, los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen:

- a) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- b) Por Real Decreto de Consejo de Ministros.
- c) Solo por ley de las Cortes Generales.
- d) Por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

55. De conformidad con el artículo 76 del TREBEP, los cuerpos y escalas se clasifican:

- a) De acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos.
- b) De acuerdo con el nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar.
- c) De acuerdo con las características de las pruebas de acceso.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

SOLUCIONES

1. A	29. C
2. D	30. B
3. D	31. B
4. C	32. A
5. B	33. D
6. C	34. A
7. D	35. A
8. B	36. D
9. C	37. A
10. C	38. C
11. B	39. C
12. C	40. C
13. B	41. B
14. B	42. B
15. D	43. B
16. D	44. B
17. C	45. C
18. B	46. B
19. D	47. B
20. C	48. D
21. D	49. D
22. A	50. D
23. A	51. D
24. B	52. A
25. A	53. B
26. C	54. A
27. B	55. A
28. A	